



PUTUSAN

Nomor 480/Pid.Sus/2014/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap	:	TERDAKWA;
Tempat lahir	:	Geretek ;
Umur/Tgl. Lahir	:	25 tahun / 07 Juli 1987 ;
Jenis kelamin	:	laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Kabupaten Buleleng;
Agama	:	Hindu ;
Pekerjaan	:	Buruh harian lepas ;
Pendidikan	:	SD ;

Terdakwa ditahan :

- Penyidik, sejak tanggal 24 April 2014 sampai dengan tanggal 13 Mei 2014 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Mei 2014 sampai dengan tanggal 22 Juni 2014 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Juni 2014 sampai dengan tanggal 05 Juli 2014 ;
- Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Juni 2014 sampai dengan tanggal 26 Juli 2014 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Juli 2014 sampai dengan tanggal 24 September 2014 ;

Di depan persidangan terdakwa didampingi Penasehat Hukum yang bernama : HARI PURWANTO, S.H. atas penunjukan Majelis Hakim ;
Pengadilan Negeri tersebut ;

Hal 1 dari 18 hal Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan juga telah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa TERDAKWA terbukti secara san dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ telah dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TERDAKWA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Sweater warna hitam ;
 - 1 (satu) buah baju Youcansee warna merah muda ;
 - 1 (satu) buah BH warna merah ;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam ;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna hijau putih ;Dikembalikan kepada saksi korban SAKSI KORBAN ;
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam ;
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam ;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna hijau ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menghukn terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah pula mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, karena terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulang lagi perbuatannya dan Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan Surat Dakwaan tanggal 18 Agustus 2014, No. Reg. Perk. : 460/DENPA.TPL/06/2014, sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa TERDAKWA pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan April tahun dua ribu empat belas sekitar pukul 21.00 wita, bertempat di Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, “ telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yakni **saksi korban SAKSI KORBAN** melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain “, yang ia terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Terdakwa yang telah berpacaran dengan TERDAKWA KSI KORBAN sejak sebulan yang lalu, kemudian pada Sabtu tanggal 12 April 2014 saat saksi korban SAKSI KORBAN hendak pulang ke Jawa ketika melewati gang rumah, saksi korban SAKSI KORBAN bertemu dengan terdakwa lalu terdakwa bertanya “ MAU KEMANA ? “, TERDAKWA KSI KORBAN menjawab “ MAU PULANG KE JAWA “, dijawab oleh terdakwa “ GAK USAH, IKUT AKU SAJA “, saksi korban SAKSI KORBAN jawab “ IKUT KEMANA ? “, terdakwa bilang “ YA UDAH, IKUT AJA “, saksi korban SAKSI KORBAN kemudian ikut terdakwa, terdakwa menyuruh korban naik atas sepeda motornya lalu saksi korban SAKSI KORBAN diajak menuju ke kos terdakwa di Gang P Denpasar sesampainya di kos saksi korban SAKSI KORBAN diajak masuk ke kamar kos terdakwa dan terdakwa bilang “ MASUK, KAMU TIDUR DISINI AJA “, saksi korban SAKSI KORBAN masuk ke dalam kamar kos terdakwa setelah sama-sama di dalam kamar kemudian terdakwa mengunci pintu kamar ;
- Sekitar pukul 20.45 wita terdakwa bilang mau keluar beli air dan sekitar sepuluh menit kemudian, terdakwa datang membawa air mineral merk AQUA ukuran besar dan 1 (satu) buah es krim, beberapa menit kemudian terdakwa mematikan lampu lampu selanjutnya terdakwa memegang kedua tangan saksi korban SAKSI KORBAN selanjutnya terdakwa mulai membuka seluruh pakaian saksi korban SAKSI

Hal 3 dari 18 hal Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORBAN setelah itu terdakwa juga membuka seluruh pakaian terdakwa saat itu saksi korban SAKSI KORBAN mengatakan takut hamil terdakwa jawab “ Gak mungkin kamu hamil kalo kamu hamil aku akan nikahi kamu “ lalu terdakwa memasukkan seluruh kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban SAKSI KORBAN kemudian melakukan gerakan maju mundur hingga terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan saksi korban SAKSI KORBAN selanjutnya terdakwa berbaring di sebelah korban kemudian beberapa menit kemudian terdakwa kembali menyetubuhi saksi korban SAKSI KORBAN hingga 3 (tiga) kali selanjutnya kami tidur ;

- Keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 13 April 2014 sekitar pukul 19.00 wita, terdakwa mengantar saksi korban SAKSI KORBAN pulang ke rumah saudara terdakwa di Gang P Denpasar dan selanjutnya saksi korban SAKSI KORBAN dijemput oleh saksi IBU SAKSI KORBAN (ibu saksi korban SAKSI KORBAN) ;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : UK.01.15/IV.E.19/VER/203/2014 tanggal 16 April 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Ida Bagus Putu Alit, Sp.F.DFM dokter pada rumah sakit Sanglah Denpasar dengan hasil pemeriksaan :
- Pemeriksaan fisik : tingkat kesadaran berdasarkan *Glasgow Coma Scale* 15, tekanan darah 120/70 mmHg, denyut nadi 88 x/menit, pernafasan 20 x/menit, suhu ketiak 36,7°C, berat badan 34 kg, tinggi badan 140 cm ;
- Pemeriksaan luka : tidak ditemukan luka-luka pada tubuh ;
- Pemeriksaan alat kelamin oleh dr. Kadek Agus Wijaya, Sp.O :
- Selaput dara : ditemukan robekan selaput dara yang sudah menyembuh sesuai arah jarum jam 3 (tiga), 9 (Sembilan) dan 12 (dua belas) ;
- Pemeriksaan hapusan liang senggama menggunakan mikroskop, dengan hasil tidak ditemukan sel-sel mani ;
- Pemeriksaan bilasan liang senggama menggunakan alat uji cepat, dengan hasil tidak ditemukan sel-sel mani ;
- Pemeriksaan penyaringan kehamilan menggunakan alat uji cepat, bahan air kencing dengan hasil negatif ;

KESIMPULAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada perempuan, berusia kurang lebih enam belas tahun ini tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Tidak ditemukan tanda-tanda persetubuhan baru. Robekan selaput dara disebabkan persetubuhan yang sudah lama terjadi;

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 222/KBF/2014 tanggal 28 April 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Tarsim Tarigan, M.Si dokter pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

1. Urine (A) dan darah (B) seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Alkohol dan obat penenang ;
2. Swab vagina (C) seperti tersebut dalam I adalah benar terdapat sperma manusia bergolongan darah A ;

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak :

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut diatas, baik Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Eksepsi , sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. IBU SAKSI KORBAN :

- Bahwa, saksi memberikan keterangan karena masalah anak saksi disetubuhi oleh terdakwa ;
- Bahwa, kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 12 April 2014 sekitar pukul 21.00 wita di Denpasar (kos-kosan) ;
- Bahwa, pada hari, Sabtu tanggal 12 April 2014, suami saksi bilang pada saksi kalau anaknya yang bernama SAKSI KORBAN tidak pulang kerumah, selanjutnya saksi dan suami berusaha untuk mencari anak saksi, kemudian saksi mendapat informasi dari tetangga kos bahwa anak saksi tidur di kamar TERDAKWA dari hari Sabtu malam, selanjutnya saksi mengecek kebenaran tersebut, namun tidak saksi ketemuan di tempat tersebut ;

Hal 5 dari 18 hal Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemudian pada hari Minggu sekitar jam 19.00 wita saksi mendapat telepon dari anak saksi agar di jemput di Jalan Ceningan Sari Gang Palem, Sesetan, Denpasar ;
- Bahwa, setelah sampai di rumah, saksi tanya pada anak saksi “ kenapa kamu , apakah kamu di setubuhi oleh TERDAKWA “, anak saksi jawab “ Ya, saya di setubuhi oleh TERDAKWA “, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian ;
- Bahwa, anak saksi bilang kalau ia di paksa oleh TERDAKWA untuk melakukan persetubuhan ;
- Bahwa, persetubuhan tersebut dilakukan di tempat kosnya terdakwa ;
- Bahwa, menurut pengakuan anak saksi, ia berteriak minta tolong pada waktu di setubuhi oleh terdakwa, dan pintu kamarnya di kunci oleh terdakwa;
- Bahwa, terdakwa sering main ke rumah saksi karena tempat kosnya terdakwa bersebelahan dengan rumah saksi ;
- Bahwa, anak saksi baru datang ke Bali liburan selama 3 (tiga) bulan, dan pada waktu kejadian anak saksi rencananya mau pulang ke Jawa ;
- Bahwa, selama berada di Bali anak saksi tidak mempunyai pacar ;
- Bahwa, kalau di Jawa, anak saksi tinggal bersama kakaknya ;
- Bahwa, saksi tidak mau anak saksi di nikahkan dengan terdakwa ;
- Bahwa, anak saksi ada bekas luka di vaginanya ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui kalau ada luka robekan lama di vagina anak saksi ;
- Bahwa, anak saksi tiap hari ada di rumah ;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah anak saksi pernah melakukan hubungan badan dengan orang lain ;

Bahwa, terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. SAKSI KORBAN .

- Bahwa, saksi pacaran dengan terdakwa selama 2 (dua) bulan ;
- Bahwa, selama pacaran dengan terdakwa, saksi tidak pernah keluar dengan terdakwa, saksi hanya SMS-an saja ;
- Bahwa, benar saksi di setubuhi oleh terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada waktu saksi di setubuhi oleh terdakwa, saksi masih pacaran dengan terdakwa ;
- Bahwa, kejadian persetubuhan tersebut pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekitar jam 20.00 wita, saksi mau pulang ke Jawa, ketika saksi melewati gang rumah saksi, saksi bertemu dengan terdakwa TERDAKWA , TERDAKWA bertanya “ Mau kemana ? , lalu saksi jawab “ mau pulang ke Jawa “ , TERDAKWA jawab “ Gak Usah, Ikut Aku Saja “ , kemudian saksi ikut dengan TERDAKWA , sampai di depan gang rumah saksi, TERDAKWA menyuruh naik sepeda motornya, lalu saksi di ajak ke tempat kosnya di depan gang kos kasa ;
- Bahwa, sampai di kosnya TERDAKWA , ia bilang “ Masuk, Kamu Tidur Disini Saja “ , setelah saksi masuk kamar, lalu TERDAKWA mengunci pintu dan kami berdua duduk mengobrol sambil nonton televisi;
- Bahwa, kemudian sekitar jam 20.45 wita TERDAKWA keluar membeli air mineral dan satu buah es krim, setelah datang kemudian TERDAKWA mematikan lampu, selanjutnya ia memegang kedua tangan saksi, lalu memaksa saksi untuk melakukan hubungan badan dengan mengatakan agar saksi diam dan tidak berteriak, kemudian TERDAKWA membuka seluruh pakaian saksi, begitu juga pakaiannya sendiri, selanjutnya TERDAKWA memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi lalu melakukan gerakan maju mundur hingga TERDAKWA mengeluarkan sperma di dalam kemaluan saksi ;
- Bahwa, beberapa menit kemudian TERDAKWA kembali menyetubuhi saksi hingga 3 (tiga) kali, selanjutnya saksi dan terdakwa tidur ;
- Bahwa, pada waktu itu HP saksi baterainya habis, mau saksi cas tidak diperbolehkan oleh TERDAKWA ;
- Bahwa, pada waktu mau di setubuhi oleh terdakwa TERDAKWA saksi berteriak minta tolong, namun tidak ada yang mendengar karena keadaannya sepi/tidak ada orang ;
- Bahwa, setelah di setubuhi oleh terdakwa, kemaluan saksi rasanya perih;

Hal 7 dari 18 hal Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebelumnya saksi sudah pernah bersetubuh dengan terdakwa TERDAKWA di toilet tempat kos saksi sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa, persetubuhan yang pertama di toilet tempat kos saksi dengan persetubuhan yang ke dua di tempat kosnya terdakwa berselang sekitar 1 (satu) minggu ;
- Bahwa, pada waktu saksi melakukan persetubuhan di tempat kos saksi, ibu saksi lagi kerja ;
- Bahwa, pada awalnya terdakwa minta ketemu dengan saksi, kemudian ia datang kerumah saksi, sampai dirumah terdakwa mengajak melakukan persetubuhan dengan saksi ;
- Bahwa, pada waktu melakukan persetubuhan dengan saksi di tempat kosnya, terdakwa janji mau menikahi saksi ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui kalau terdakwa sudah mempunyai istri ;
- Bahwa, pada waktu saksi mau pulang ke Jawa tanggal 12 April 2014, rencananya saksi bersama teman saksi, tapi teman saksi tidak datang ;
- Bahwa, saksi bertemu dengan terdakwa di depan tempat kosnya ;
- Bahwa, pada waktu saksi mau pulang ke Jawa, saksi menghubungi terdakwa lewat SMS ;
- Bahwa, pada waktu saksi di ajak oleh terdakwa masuk ke kosnya, saksi tidak curiga ;
- Bahwa, sebelum saksi pacaran dengan terdakwa, saksi pernah pacaran dengan orang lain di Jawa, tapi tidak pernah bertemu, hanya SMS saja dan tidak pernah melakukan persetubuhan dengannya ;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada yang tidak benar, yaitu :

- Saksi pernah bilang kepada terdakwa kalau ia sudah tidak perawan ;
- Terdakwa tidak memaksa saksi untuk melakukan persetubuhan, persetubuhan dilakukan atas dasar mau sama mau ;

Bahwa, atas bantahan dari terdakwa, TERDAKWA ksi menyatakan tetap pada keterangannya semula ;



3. SAKSI SA.

- Bahwa, saksi memberikan keterangan karena masalah persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak tiri saksi yang bernama SAKSI KORBAN ;
- Bahwa, kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekitar jam 21.00 wita di Denpasar ;
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 anak tiri saksi yang bernama SAKSI KORBAN tidak pulang ke rumah sehingga saksi mencari keberadaannya, namun tidak ketemu ;
- Bahwa, kemudian saksi mendapat informasi dari tetangga kos saksi bernama BP bahwa anak saksi tidur di kamar terdakwa TERDAKWA dari hari Sabtu malam, selanjutnya saksi mengecek kebenaran informasi tersebut, namun tidak saksi temukan di tempat tersebut ;
- Bahwa, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 13 April 2014 sekitar jam 19.00 wita, istri saksi mendapat telepon dari SAKSI KORBAN agar di jemput di Jalan CS Denpasar, kemudian istri saksi segera menjemput SAKSI KORBAN dan membawa ke tempat kos kami yang baru di Denpasar ;
- Bahwa, kemudian saksi tanya kepada SAKSI KORBAN , apakah kamu di tiduri oleh TERDAKWA dan di jawan oleh SAKSI KORBAN memang benar sudah di tiduri oleh TERDAKWA ;
- Bahwa, anak saksi baru datang ke Bali liburan selama 3 (tiga) bulan, dan pada waktu kejadian anak saksi rencananya mau pulang ke Jawa ;
- Bahwa, selama berada di Bali anak saksi tidak mempunyai pacar ;
- Bahwa, kalau di Jawa, anak saksi tinggal bersama kakaknya ;
- Bahwa, anak saksi ada bekas luka di vaginanya ;
- Bahwa, anak saksi tiap hari ada di rumah ;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah anak saksi pernah melakukan hubungan badan dengan orang lain ;

Bahwa, terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Hal 9 dari 18 hal Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **SAKSI YSW** , keterangannya dibacakan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan pelaku sebagai tetangga kosan saksi di Jalan CS Denpasar dimana kamar saksi paling depan tepatnya berada di belakang kamar ibu kos sedangkan kamarnya TERDAKWA ada di kamar paling pojok belakang dekat dengan kamar mandi ;
- Bahwa, saksi tinggal kos di kamar paling depan sejak 6 (enam) tahun yang lalu sekitar tahun 2008 hingga saat ini ;
- Bahwa, yang mengelola kosan ini adalah Ibu MW sedangkan pemiliknya saksi tidak tahu namanya ;
- Bahwa, seingat saksi, TERDAKWA tinggal kos di Jalan CS Denpasar sudah sejak 5 (lima) tahun yang lalu (tahun 2009) hingga saat ini masih tinggal disana ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, selama tinggal di kosan tersebut TERDAKWA tinggal bersama dengan istrinya ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, kesehariannya TERDAKWA dan istrinya sering pulang dari bekerja hingga larut malam sehingga saksi jarang berkomunikasi baik dengan TERDAKWA maupun istrinya. Saksi juga tidak tahu dimana suami istri tersebut bekerja. Selain itu TERDAKWA itu orangnya pemarah karena pernah suatu ketika terdengar suara music yang keras dari kamar kosnya TERDAKWA dimana saat itu sudah malam dan suami saksi mau istirahat sehingga saksi datang ke kamarnya TERDAKWA dan saksi bilang agar volume suara musiknya di kecilkan namun TERDAKWA malah marah-marah dan tidak mau mengecilkan volume music tersebut. Hal tersebut membuat saksi dan keluarga saksi menjadi terganggu. Pernah juga saksi melihat TERDAKWA beberapa kali mengajak perempuan yang berbeda-beda / bukan istrinya masuk ke kamar kosannya TERDAKWA ;
- Bahwa, seingat saksi, pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekitar pukul 21.00 wita, saksi pernah melihat TERDAKWA membawa perempuan tersebut (korban) masuk ke dalam kamar kosannya dan keesokan harinya sekitar pukul 10.00 wita, saksi kembali melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA dan perempuan tersebut (korban) keluar dari kamarnya
TERDAKWA kemudian mereka berdua pergi ;

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 dan Minggu tanggal 13 April 2014, saksi melihat TERDAKWA memakai baju kaos warna hitam dan celana panjang warna abu-abu sedangkan perempuan tersebut (korban) memakai baju warna merah muda dan celana pendek warna hitam ;

Bahwa, terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya didengar keterangan terdakwa

TERDAKWA yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa dengan SAKSI KORBAN ada hubungan sebagai pacar;
- Bahwa, terdakwa kenal dengan SAKSI KORBAN sejak bulan Pebruari 2014 ;
- Bahwa, pada awalnya hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekitar pukul 20.00 wita, terdakwa ketemu dengan SAKSI KORBAN (korban) di depan gang tempat kosnya dalam keadaan menangis dan mau kabur ke Jawa karena disuruh pergi sama orang tuanya, kemudian terdakwa bilang jangan kabur, nanti aku yang kena semuanya, Ayo Ke Kosanku Dulu, selanjutnya terdakwa membonceng SAKSI KORBAN menggunakan sepeda motor Vega warna biru menuju ke kosan saya di Gang Palem Sari, setiba di tempat kos terdakwa mengajak SAKSI KORBAN masuk ke kamar terdakwa, terdakwa sempat ngobrol-ngobrol sambil nonton Televisi, terdakwa sempat keluar membeli air mineral merk aqua ukuran besar dan 1 (satu) es krim di Minimarket dekat tempat kos terdakwa ;
- Bahwa, kemudian sekitar pukul 21.00 wita terdakwa mengajak SAKSI KORBAN berhubungan badan dengan mengatakan “ Tan, Main (berhubungan badan) Yuk “, lalu SAKSI KORBAN bilang “ Sana Nae Beli Kondom Dulu “ lalu terdakwa jawab “ Nie Kan Udah Malam, Kita Main Aja, Nanti Spermanya terdakwa Keluarin Diluar Aja “, lalu SAKSI KORBAN bilang “ Ya “, selanjutnya terdakwa mulai menggerayangi SAKSI KORBAN dengan memeluknya dan

Hal 11 dari 18 hal Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2014/PN Dps



menciumnya, selanjutnya SAKSI KORBAN membuka bajunya sendiri dan terdakwa membuka baju terdakwa sendiri, lalu dengan posisi SAKSI KORBAN tidur dibawah dan terdakwa menindih SAKSI KORBAN di diatas, kemudian terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluannya SAKSI KORBAN dan melakukan gerakan maju mundur hingga terdakwa mengeluarkan sperma ;

- Bahwa, terdakwa melakukan hubungan badan dengan SAKSI KORBAN di tempat kos terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa, selain melakukan hubungan badan dengan SAKSI KORBAN di tempat kos terdakwa, terdakwa juga pernah melakukan hubungan badan dengan SAKSI KORBAN di kamar mandi tempat kosnya SAKSI KORBAN sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa, terdakwa janji kepada SAKSI KORBAN kalau ia hamil, terdakwa akan menikahnya ;
- Bahwa, terdakwa tidak tahu kalau SAKSI KORBAN masih berumur dibawah 18 tahun ;
- Bahwa, yang pertama menawarkan SAKSI KORBAN untuk melakukan hubungan badan adalah terdakwa ;
- Bahwa, yang meminta untuk melakukan hubungan badan lagi setelah melakukan hubungan badan yang pertama adalah SAKSI KORBAN ;
- Bahwa, pada waktu pertama kali saudara melakukan hubungan badan dengan SAKSI KORBAN , tidak ada teriakan dari SAKSI KORBAN ;
- Bahwa, sehari-harinya SAKSI KORBAN memakai pakaian dengan celana pendek dan baju pendek ;
- Bahwa, terdakwa melakukan hubungan badan dengan SAKSI KORBAN sebanyak 5 (lima) kali ;
- Bahwa, pada waktu pertama kali terdakwa melakukan hubungan badan dengan SAKSI KORBAN , SAKSI KORBAN tidak perawan, dan waktu itu SAKSI KORBAN sendiri bilang kepada terdakwa kalau ia sudah tidak perawan lagi ;
- Bahwa, terdakwa tidak tahu apakah keluarga terdakwa sudah melakukan upaya perdamaian dengan keluarga SAKSI KORBAN ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa masih ingin berdamai dengan keluarga SAKSI KORBAN ;
- Bahwa, terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal atas perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Sweater warna hitam ;
- 1 (satu) buah baju Youcansee warna merah muda ;
- 1 (satu) buah BH warna merah ;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam ;
- 1 (satu) buah celana dalam warna hijau putih ;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam ;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam ;
- 1 (satu) buah celana dalam warna hijau ;

barang bukti mana seluruhnya telah diakui kebenarannya di depan persidangan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor : UK.01.15/IV.E.19/VER/203/2014 tanggal 16 April 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Ida Bagus Putu Alit, Sp.F.DFM dokter pada rumah sakit Sanglah Denpasar dengan Kesimpulan : pada perempuan, berusia kurang lebih enam belas tahun ini tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, tidak ditemukan tanda-tanda persetubuhan baru, robekan selaput dara disebabkan persetubuhan yang sudah lama terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi , dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, yang terdapat persesuaian satu sama lain sehingga ditemukan **fakta – fakta** sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 saat saksi korban SAKSI KORBAN hendak pulang ke Jawa ketika melewati gang rumah, saksi korban SAKSI KORBAN bertemu dengan terdakwa TERDAKWA lalu terdakwa bertanya “ MAU KEMANA ? “ , TERDAKWA KSI KORBAN menjawab “ MAU PULANG KE JAWA “ , dijawab oleh terdakwa “ GAK USAH, IKUT AKU SAJA “ , saksi korban

Hal 13 dari 18 hal Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAKSI KORBAN jawab “ IKUT KEMANA ? “ , terdakwa bilang “ YA UDAH, IKUT AJA “, saksi korban SAKSI KORBAN kemudian ikut terdakwa, terdakwa menyuruh korban naik atas sepeda motornya lalu saksi korban SAKSI KORBAN diajak menuju ke kos terdakwa di Gang P Denpasar sesampainya di kos saksi korban SAKSI KORBAN diajak masuk ke kamar kos terdakwa dan terdakwa bilang “ MASUK, KAMU TIDUR DISINI AJA “, saksi korban SAKSI KORBAN masuk ke dalam kamar kos terdakwa setelah sama-sama di dalam kamar kemudian terdakwa mengunci pintu kamar ;

- Bahwa, sekitar pukul 20.45 wita terdakwa bilang mau keluar beli air dan sekitar sepuluh menit kemudian, terdakwa datang membawa air mineral merk AQUA ukuran besar dan 1 (satu) buah es krim, beberapa menit kemudian terdakwa mematikan lampu selanjutnya terdakwa memegang kedua tangan saksi korban SAKSI KORBAN selanjutnya terdakwa mulai membuka seluruh pakaian saksi korban SAKSI KORBAN setelah itu terdakwa juga membuka seluruh pakaian terdakwa saat itu saksi korban SAKSI KORBAN mengatakan takut hamil terdakwa jawab “ Gak mungkin kamu hamil kalo kamu hamil aku akan nikahi kamu “ lalu terdakwa memasukkan seluruh kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban SAKSI KORBAN kemudian melakukan gerakan maju mundur hingga terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan saksi korban SAKSI KORBAN selanjutnya terdakwa berbaring di sebelah korban kemudian beberapa menit kemudian terdakwa kembali menyetubuhi saksi korban SAKSI KORBAN hingga 3 (tiga) kali selanjutnya kami tidur ;
- Bahwa, keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 13 April 2014 sekitar pukul 19.00 wita, terdakwa mengantar saksi korban SAKSI KORBAN pulang ke rumah saudara terdakwa di Gang P Denpasar dan selanjutnya saksi korban SAKSI KORBAN dijemput oleh saksi IBU SAKSI KORBAN (ibu saksi korban SAKSI KORBAN) ;
- Bahwa, selain melakukan hubungan badan dengan saksi korban SAKSI KORBAN di tempat kos terdakwa, terdakwa juga sebelumnya pernah melakukan hubungan badan dengan saksi korban SAKSI



KORBAN di kamar mandi tempat kosnya SAKSI KORBAN sebanyak 2 (dua) kali ;

- Bahwa, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang diperlukan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan Tunggal, yaitu melanggar pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak , dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Setiap Orang ;**
2. **Dengan sengaja melakukan tipu muslihat , serangkaian kebohongan , atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain ;**

1. Unsur : “ Setiap Orang ”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “**Setiap Orang**” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan mampu bertanggung jawab sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “*duduk*” sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum dalam pemeriksaan di persidangan setelah ditanyakan identitas terdakwa ternyata identitas yang disebutkan oleh terdakwa adalah cocok dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa di persidangan ternyata keseluruhannya menunjukan

Hal 15 dari 18 hal Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa **TERDAKWA**;

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan dipersidangan dengan melihat sikap dan tindakan serta perilaku terdakwa ternyata terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa dan juga dapat mengingat kejadian yang telah lampau sehingga tidak ada petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa adalah orang yang kurang sempurna akalnya oleh karenanya terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi ;

2.Unsur : Dengan sengaja melakukan tipu muslihat , serangkaian kebohongan , atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, hari Sabtu tanggal 12 April 2014 saat saksi korban SAKSI KORBAN hendak pulang ke Jawa ketika melewati gang rumah, saksi korban SAKSI KORBAN bertemu dengan terdakwa TERDAKWA lalu terdakwa bertanya “ MAU KEMANA ? “, TERDAKWA KSI KORBAN menjawab “ MAU PULANG KE JAWA “ , dijawab oleh terdakwa “ GAK USAH, IKUT AKU SAJA “, saksi korban SAKSI KORBAN jawab “ IKUT KEMANA ? “ , terdakwa bilang “ YA UDAH, IKUT AJA “, saksi korban SAKSI KORBAN kemudian ikut terdakwa, terdakwa menyuruh korban naik atas sepeda motornya lalu saksi korban SAKSI KORBAN diajak menuju ke kos terdakwa di Gang P Denpasar sesampainya di kos saksi korban SAKSI KORBAN diajak masuk ke kamar kos terdakwa dan terdakwa bilang “ MASUK, KAMU TIDUR DISINI AJA “, saksi korban SAKSI KORBAN masuk ke dalam kamar kos terdakwa setelah sama-sama di dalam kamar kemudian terdakwa mengunci pintu kamar beberapa menit kemudian terdakwa mematikan lampu selanjutnya terdakwa memegang kedua tangan saksi korban SAKSI KORBAN selanjutnya terdakwa mulai membuka seluruh pakaian saksi korban SAKSI KORBAN setelah itu terdakwa juga membuka seluruh pakaian terdakwa saat itu saksi korban SAKSI KORBAN mengatakan takut hamil terdakwa jawab “ Gak mungkin kamu hamil kalo kamu hamil aku akan nikahi kamu “ lalu terdakwa memasukkan seluruh kemaluannya ke dalam kemaluan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban SAKSI KORBAN kemudian melakukan gerakan maju mundur hingga terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan saksi korban SAKSI KORBAN selanjutnya terdakwa berbaring di sebelah korban kemudian beberapa menit kemudian terdakwa kembali menyetubuhi saksi korban SAKSI KORBAN hingga 3 (tiga) kali selanjutnya kami tidur, Bahwa, selain melakukan hubungan badan dengan saksi korban SAKSI KORBAN di tempat kos terdakwa, terdakwa juga sebelumnya pernah melakukan hubungan badan dengan saksi korban SAKSI KORBAN di kamar mandi tempat kosnya SAKSI KORBAN sebanyak 2 (dua) kali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat , serangkaian kebohongan , atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar ataupun alasan pema'af yang dapat menghapus tuntutan pidananya, maka kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan dihukum pula untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan dan harus ditetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah Sweater warna hitam, 1 (satu) buah baju Youcansee warna merah muda, 1 (satu) buah BH warna merah, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam, 1 (satu) buah celana dalam warna hijau putih, karena berdasarkan fakta-fakta hukum merupakan milik saksi korban SAKSI KORBAN Alias SAKSI KORBAN , maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada saksi korban SAKSI KORBAN Alias SAKSI KORBAN , sedangkan 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam, 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam, 1 (satu) buah celana dalam warna hijau, dikembalikan kepada Terdakwa **TERDAKWA;**

Hal 17 dari 18 hal Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut :

Hal – Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merusak moral korban yang masih berusia anak-anak ;

Hal – Hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Mengingat Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan pasal – pasal dalam KUHP, serta Peraturan Perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan terdakwa : **TERDAKWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya** “
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Sweater warna hitam ;
 - 1 (satu) buah baju Youcansee warna merah muda ;
 - 1 (satu) buah BH warna merah ;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam ;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna hijau putih ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi korban SAKSI KORBAN ;

- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam ;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam ;
- 1 (satu) buah celana dalam warna hijau ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari **Rabu, tanggal 27 Agustus 2014**, oleh kami NURSYAM, S.H.,M.Hum. sebagai Ketua Majelis, dengan I DEWA GEDE SUARDITHA, S.H. dan I WAYAN SUKANILA, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas, oleh Majelis yang sama dibantu I MADE SUKARMA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, yang dihadiri oleh NI WAYAN YUSMAWATI, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar, dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

1. I DEWA GEDE
SUARDITHA, S.H.

2. I WAYAN SUKANILA,
S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

NURSYAM, S.H.,M.Hum.

Hal 19 dari 18 hal Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

I MADE SUKARMA, S.H.